

MUNDO ONÍRICO

Conditions Générales d'Utilisation et Avis de Protection des Données Personnelles (Pérou)

Le présent document constitue l'accord juridique contraignant entre l'utilisateur et les administrateurs de Mundo Onírico. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le portail. En accédant à ce site web et en l'utilisant, vous acceptez d'être lié par les conditions décrites ici. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez vous abstenir d'utiliser le service.

PARTIE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

1. Nature du service et exonération absolue de responsabilité

Finalité récréative et spirituelle : Les interprétations, analyses de symboles et guides de contenu onirique fournis sur ce portail sont élaborés manuellement par l'Interprète titulaire à des fins strictement de divertissement, de récréation, d'autoconnaissance réflexive et de développement de l'intuition personnelle. Il n'existe aucune méthodologie scientifique sous-jacente.

Aucune valeur de diagnostic ou de santé : Aucune interprétation fournie ne constitue, ne remplace ni ne se substitue à un diagnostic de santé mentale, une thérapie psychologique, un avis psychiatrique ou un traitement médical formel. L'Interprète n'agit pas en tant que professionnel de la santé et ne possède pas de compétences cliniques réglementées sur le territoire de la République du Pérou.

Gratuité et clause « En l'état » : S'agissant d'un service d'accès totalement gratuit, Mundo Onírico est fourni « tel quel » et « selon la disponibilité ». Les administrateurs n'assument aucune responsabilité économique, civile, pénale ou administrative envers l'utilisateur ou des tiers pour les erreurs, omissions, interruptions du système ou l'insatisfaction quant au contenu des réponses.

Décisions de l'utilisateur : L'utilisateur est le seul responsable de la prise de décisions dans sa vie personnelle. Mundo Onírico décline toute responsabilité pour tout dommage émotionnel, physique, moral ou financier que l'utilisateur déciderait de subir en se basant directement ou indirectement sur les textes fournis.

2. Politique d'âge et accès des mineurs (Clause de non-responsabilité)

Le portail est idéalement conçu pour les personnes de plus de 18 ans. Néanmoins, reconnaissant l'intérêt du public adolescent et la nature non commerciale de la plateforme, la structure d'accès suivante est établie conformément à la législation applicable :

VIDE JURIDIQUE ET TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ :

Conformément à l'article 28 du Règlement de la loi n° 29733 du Pérou, les mineurs âgés de quatorze (14) à dix-sept (17) ans peuvent donner leur consentement valide pour le traitement de leurs données personnelles à condition que les informations soient exprimées dans un langage compréhensible. En utilisant l'application, les mineurs de cette tranche d'âge déclarent comprendre ces conditions et participer volontairement.

Pour les mineurs de moins de quatorze (14) ans, l'utilisation du portail présuppose strictement qu'ils disposent de l'autorisation, de la surveillance expresse et du consentement de leurs parents ou tuteurs légaux. Mundo Onírico ne disposant pas de mécanismes technologiques de vérification biométrique ou documentaire de l'identité, toute fausse déclaration d'âge ou contournement de ce contrôle relèvera de la responsabilité exclusive de l'utilisateur, de ses parents ou de ses tuteurs légaux, libérant Mundo Onírico de toute sanction ou réclamation qui en découlerait.

3. Propriété intellectuelle

- **Propriété du portail** : Le code source, la conception de l'interface esthétique, les logos, les textes explicatifs, les méthodologies d'analyse et les rédactions finales générées par l'Interprète sont la propriété exclusive de Mundo Onírico. Leur reproduction ou exploitation commerciale sans autorisation expresse est interdite.
- **Licence des rêves envoyés** : L'utilisateur conserve la paternité de ses récits oniriques. Néanmoins, en les envoyant au portail, il accorde à Mundo Onírico une licence mondiale, gratuite, perpétuelle et irrévocable pour traiter, étudier et interpréter lesdites informations. Mundo Onírico pourra utiliser des fragments des récits à des fins didactiques, d'étude ou de diffusion sur le portail, en garantissant toujours l'anonymat strict et absolu de l'expéditeur.

4. Publicité et modifications

Mundo Onírico se réserve le droit de modifier ou de suspendre le service à tout moment et sans préavis. De même, pour garantir le maintien technique du portail gratuit, il est stipulé que des annonces publicitaires, des liens de tiers ou des mesures statistiques anonymisées (telles que Google Analytics) pourront être incorporés à l'avenir, réglementés dans la section sur les cookies.

5. Loi applicable et juridiction

Les présentes Conditions Générales sont régies et interprétées conformément aux lois de la République du Pérou. Tout litige, différend ou réclamation légale découlant de l'utilisation de l'application sera soumis exclusivement à la compétence territoriale des juges et tribunaux du district judiciaire de Lima, Pérou, les parties renonçant à tout autre forum.

PARTIE 2 : AVIS DE CONFIDENTIALITÉ (PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES)

En conformité avec la loi n° 29733 (loi sur la protection des données personnelles du Pérou) et son règlement (D.S. 003-2013-JUS), le traitement qui sera réservé à vos données personnelles est détaillé ci-dessous :

1. Banque de données et stockage

Mundo Onírico informe que les données d'inscription et l'historique des rêves sont initialement collectés et stockés localement sur le propre dispositif de l'utilisateur grâce à la technologie localStorage de son navigateur. Dans le cas où le portail migrerait techniquement vers des serveurs ou des bases de données

dans le cloud (tels que Supabase, Render ou homologues), ladite infrastructure constituera une banque de données personnelles automatisée, qui mettra en œuvre les mesures de sécurité techniques, organisationnelles et juridiques requises par la réglementation péruvienne pour empêcher les accès non autorisés ou les pertes d'informations.

2. Données personnelles et consentement exprès pour les données sensibles

Nous collectons : Un pseudonyme ou nom d'utilisateur, une adresse e-mail et la transcription textuelle du rêve envoyé.

Traitement des données sensibles : Conformément à la loi péruvienne, les récits de rêves peuvent contenir involontairement des données sensibles (atteintes à la santé mentale, orientation sexuelle, convictions religieuses ou politiques). En rédigeant et en envoyant son rêve librement et volontairement, l'utilisateur donne son consentement exprès, préalable, éclairé et univoque pour que Mundo Onírico traite ces informations sensibles dans le seul but de fournir l'interprétation onirique privée.

3. Finalité du traitement

Les données seront traitées exclusivement pour : (a) Gérer l'accès de l'utilisateur, (b) Permettre à l'Interprète de lire et de rédiger manuellement les réponses, (c) Envoyer des notifications par e-mail une fois l'interprétation terminée, et (d) Charger des outils analytiques ou de futures annonces publicitaires sous des identifiants anonymisés.

4. Droits ARCO et réclamations devant l'ANPD

L'utilisateur est le titulaire de ses données et peut exercer à tout moment ses droits d'Accès, de Rectification, de Annulation et d'Opposition (Droits ARCO), en demandant gratuitement la suppression totale de son historique de rêves ou de son compte utilisateur via l'e-mail d'assistance activé sur le portail.

De même, en conformité avec la réglementation péruvienne, l'utilisateur est informé que s'il considère que ses droits ARCO n'ont pas été dûment pris en compte, il a le droit de former un recours devant l'Autorité Nationale de Protection des Données Personnelles (ANPD), rattachée au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme du Pérou.